

เข้าอยู่อาศัยด้วยว่า ที่พักดังกล่าวอยู่ในสภาพที่สามารถเข้าอยู่อาศัยได้หรือไม่ และหากที่พักนั้นมีสภาพชำรุด ทรุดโทรม มีลักษณะไม่ปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของผู้เข้าอยู่อาศัย หรือมีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุอื่นใดอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าอยู่อาศัยได้ ย่อมเป็นหน้าที่ของผู้มีอำนาจจัดที่พักระหว่างซ่อมแซมที่พักให้แล้วเสร็จ หรือดำเนินการแก้ไขหรือบรรเทาเหตุสุดวิสัยนั้นจนสามารถจัดให้พนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าอยู่อาศัยได้ด้วย ทั้งนี้ ตามข้อ ๑ (๖) และวรรคสอง และข้อ ๔ วรรคหนึ่ง ของหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า บ้านพักขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ผู้ถูกฟ้องคดีจัดให้ผู้ฟ้องคดีเข้าพักอาศัยในภายหลัง มีสภาพทรุดโทรม และผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมที่พักให้มีสภาพเหมาะสม สามารถเข้าอยู่อาศัยได้ก่อนที่จะมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเข้าพักในบ้านพัก กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่สั่งระงับการเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดีตามฟ้อง และให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาในส่วนที่ให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่สั่งระงับการเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดี โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านให้กับผู้ฟ้องคดีตามกฎหมายและระเบียบต่อไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๗๖/๒๕๕๗)

๑.๒ การเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านเพื่อชำระค่าเช่าซื้อบ้านหรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้าน

๑.๒.๑ สิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านเพื่อชำระค่าเช่าซื้อบ้านหรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้าน กรณีทางราชการจัดที่พักระหว่าง

พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ มีเจตนารมณ์ช่วยเหลือข้าราชการที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัยอันเนื่องมาจากทางราชการเป็นเหตุและยังมุ่งสนับสนุนให้ข้าราชการมีบ้านที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง จึงผ่อนผันให้มีการใช้หลักฐานที่ข้าราชการเช่าซื้อบ้านหรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านมาเบิกเป็นค่าเช่าบ้านได้ การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักในที่พักของทางราชการโดยบังคับให้ข้าราชการระดับ ๗ เข้าพัก



ในบ้านพักของทางราชการไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือไม่ โดยไม่คำนึงถึงว่า กำลังเช่าซื้อหรือผ่อนชำระราคาบ้านที่อยู่อาศัยหรือไม่ จึงไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาเช่าบ้านข้าราชการ การออกคำสั่งให้ข้าราชการระดับ ๗ ที่อยู่ระหว่างการใช้สิทธินำหลักฐานการชำระเงินกู้มาเบิกค่าเช่าบ้านให้เช่าอยู่อาศัยในบ้านพักของทางราชการเมื่อบ้านพักว่างลงและให้งดการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านแก่ข้าราชการผู้นั้น จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งบรรณารักษ์ ๕ เป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน และได้รับอนุมัติให้เบิกเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการมาโดยตลอด ต่อมา ขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งบรรณารักษ์ ๖ ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยเป็นของตนเองและมีหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดฉะเชิงเทรา เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดี) ขออนุญาตเช่าซื้อบ้านหลังดังกล่าวเพื่อนำหลักฐานต่าง ๆ ไปกู้เงิน ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านอยู่แล้ว และที่พักของทางราชการก็มีผู้พักอาศัยอยู่ จึงอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีทำสัญญาซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยตามคำขอ และผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านกรณีดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๘ เป็นต้นมา ภายหลังผู้ฟ้องคดีได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นบรรณารักษ์ ๗ และบ้านพักของทางราชการว่างลง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของข้าราชการ โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาบุคคลที่อยู่ในเงื่อนไขของการเข้าพักอาศัยในที่พักของข้าราชการที่ว่างลงตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และเห็นควรจัดให้ผู้ฟ้องคดีเช่าอยู่อาศัยในบ้านพักของทางราชการที่ว่าง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งจัดให้ผู้ฟ้องคดีเข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีได้หารือกรณีของผู้ฟ้องคดีไปยังผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษา นอกโรงเรียน และได้รับแจ้งว่ากรณีของผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการระดับ ๗ ไม่สามารถอ้างสิทธิตามข้อ ๓ (๓) ของหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพราะสิทธิดังกล่าวใช้สำหรับข้าราชการระดับ ๖ ลงมาเท่านั้น การที่ส่วนราชการได้จัดให้ข้าราชการระดับ ๗ เข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ ข้าราชการผู้นั้นต้องเข้าพักอาศัย แม้ว่าจะอยู่ระหว่างการใช้สิทธินำหลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการก็ตาม ผู้ถูกฟ้องคดีจึงแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์

โดยยืนยันให้ผู้ฟ้องคดีเข้าอยู่อาศัยในบ้านพักของทางราชการตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไป และให้จัดการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านให้แก่ผู้ฟ้องคดี จนกว่าจะมีหนังสือแจ้งการมีสิทธิให้เบิกเงินค่าเช่าบ้านจากทางราชการได้ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ตามฟ้อง และให้ดำเนินการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามสิทธิเดิมต่อไป

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตามมาตรา ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีเช่าซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยเป็นของตนเองและนำหลักฐานการชำระเงินกู้เงินเพื่อเบิกค่าเช่าบ้านและได้รับอนุญาตให้นำหลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้ดังกล่าวมาเบิกค่าเช่าบ้านได้ อันเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ เนื่องจากทางราชการจัดบ้านพักให้ผู้ฟ้องคดีแล้วนั้น โดยที่พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ และที่แก้ไขต่อมาในภายหลังทุกฉบับมีเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือข้าราชการที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัยอันเนื่องมาจากทางราชการเป็นเหตุและยังมุ่งสนับสนุนให้ข้าราชการมีบ้านที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง จึงผ่อนผันให้มีการใช้หลักฐานที่ข้าราชการเช่าซื้อบ้านหรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านมาเบิกเป็นค่าเช่าบ้านได้ สำหรับหลักเกณฑ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักในที่พักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ นั้น ข้อ ๓ (๓) กำหนดให้ กรณีข้าราชการระดับ ๖ ลงมาได้ใช้สิทธินำหลักฐานชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านจากทางราชการ ก็ไม่ต้องจัดให้ข้าราชการผู้นั้นเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการตามหลักเกณฑ์ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการฯ แต่หลักเกณฑ์ในข้อ ๓ (๑) ที่กำหนดว่า เมื่อผู้มีอำนาจจัดที่พักรวบรวมแล้วส่วนราชการได้จัดที่พักให้แก่ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งระดับ ๗ ขึ้นไป หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า... เข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการแล้ว ข้าราชการผู้นั้นจะต้องเข้าพักอาศัยไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านหรือไม่ กรณีจะเห็นได้ว่าข้อ ๓ (๑) ดังกล่าว บังคับให้ข้าราชการระดับ ๗ เข้าพักในบ้านพักของทางราชการไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือไม่ โดยไม่คำนึงถึงว่ากำลังเช่าซื้อหรือผ่อนชำระราคาบ้านที่อยู่อาศัยหรือไม่ ซึ่งไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการฯ กรณีจึงน่าจะหมายถึงการที่ทางราชการมีบ้านพักสามารถจัดให้ข้าราชการที่เริ่มรับราชการหรือเพิ่งย้ายมารับราชการในท้องที่นั้นพักอาศัยได้ ไม่ใช่กรณีที่มิบ้านพักว่างในภายหลังต้องบังคับให้ข้าราชการที่เช่าซื้อบ้าน



หรือกู้เงินซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยโดยได้รับอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านต้องย้ายออกจากบ้านที่เช่าซื้อ เพื่อเข้าอยู่ในบ้านพักทางราชการและไม่สามารถเบิกค่าเช่าบ้านต่อไป ควรตีความว่ากรณีข้าราชการระดับ ๗ เช่าซื้อบ้านหรือกู้เงินซื้อบ้านก็ไม่ต้องให้ข้าราชการคนนั้นกลับเข้าพักในบ้านพักของทางราชการเช่นเดียวกับข้าราชการระดับ ๖ จึงจะสอดคล้องกันและไม่เกิดการเลือกปฏิบัติอย่างกรณีของผู้ฟ้องคดี ประกอบกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นเพียงการวางแนวทางปฏิบัติให้แก่ส่วนราชการในการพิจารณาจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการเท่านั้น ไม่ใช่ระเบียบหรือกฎหมายที่กำหนดสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับค่าเช่าบ้านของข้าราชการแต่อย่างใด ข้อกำหนดตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวจึงไม่มีผลเป็นการตัดสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการของผู้ฟ้องคดีที่มีอยู่ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการฯ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงยังเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านเพื่อชำระเงินกู้ที่ค้างชำระได้ตามมาตรา ๗^{๑๒} ประกอบกับมาตรา ๑๖^{๑๓} แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการฯ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าอยู่อาศัย

^{๑๒-๑๓} พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗

มาตรา ๗ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ ข้าราชการผู้ใดได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่ มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพแห่งบ้าน แต่อย่างสูงไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้นั้น

- (๑) ทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้อยู่แล้ว
- (๒) มีเคหสถานของตนเอง หรือของสามีหรือภริยาที่พออาศัยอยู่ร่วมกันได้ในท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่
- (๓) ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานใหม่ในท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรก หรือท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่

(๔) เป็นข้าราชการวิสามัญ

ข้าราชการผู้ใดได้รับเงินเดือนไม่ตรงกับอัตราเงินเดือนในบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ให้ได้รับค่าเช่าบ้านตามส่วนของเงินเดือนโดยคำนวณตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

มาตรา ๑๖ ในกรณีที่ข้าราชการซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ได้เช่าซื้อบ้านหรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคามูลดินที่ค้างชำระอยู่ในท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่ เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและได้อาศัยอยู่จริงในบ้านนั้น ให้ข้าราชการผู้นั้นมีสิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้ดังกล่าวมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ตนเอง และสามีหรือภริยา ได้ทำการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อ หรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคามูลดินอยู่เพียงหลังเดียวในท้องที่นั้น

(๒) จะต้องเป็นการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้กับสถาบันการเงิน หรือกับรัฐวิสาหกิจหรือสหกรณ์ที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการเคหะ ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด และสัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาเงินกู้ จะต้องได้รับความเห็นชอบตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด

(๓) จะต้องไม่เคยใช้สิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้สำหรับบ้านหลังหนึ่งหลังใดในท้องที่นั้นมาแล้ว เว้นแต่จะเป็นกรณีที่ได้รับแต่งตั้งให้กลับไปรับราชการในท้องที่นั้นอีก และเป็นการใช้สิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้ตามที่ได้เคยใช้สิทธิมาแล้ว

ในบ้านพักของทางราชการโดยให้ดเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ยืนยันตามคำสั่งเดิม จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว และให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามสิทธิที่มีอยู่เดิม (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๑/๒๕๕๗)

พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการทุกฉบับมีเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือข้าราชการผู้ได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยอันเนื่องมาจากทางราชการเป็นเหตุ และยังสนับสนุนให้ข้าราชการได้มีบ้านอยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยการอนุญาตให้ข้าราชการซึ่งได้เบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการโดยวิธีการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านที่ค้างชำระอยู่แล้วในท้องที่หนึ่ง ต่อมาถูกย้ายไปประจำในท้องที่อื่นและมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ยังคงสามารถนำหลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านดังกล่าวในท้องที่เดิมมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการในท้องที่ใหม่ได้อีกด้วย ดังนั้น สิทธิของข้าราชการที่นำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการจึงมิได้สิ้นสุดลงเพราะเหตุที่ทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้ในภายหลัง การที่ผู้มีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนคำสั่งอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการและระงับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของข้าราชการผู้มีสิทธิดังกล่าวโดยอาศัยเหตุที่ข้าราชการผู้นั้นไม่เข้าพักในที่พักอาศัยที่ทางราชการจัดให้ในภายหลังจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยเจตนารมณ์ของกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีรับราชการครั้งแรกในตำแหน่งนักวิชาการสรรพากร ๓ สำนักงานสรรพากรจังหวัดนครราชสีมา และได้รับคำสั่งย้ายให้ไปดำรงตำแหน่งนิติกร ๗ สังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ โดยขณะนั้นหน่วยงานที่สังกัดไม่ได้จัดที่พักอาศัยของทางราชการให้ ผู้ฟ้องคดีจึงเช่าโรงแรมในเขตพื้นที่เป็นที่พักอาศัย และใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน พ.ศ. ๒๕๒๗ เรื่อยมา และเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญากู้เงินจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อซื้อที่ดินและปลูกสร้างอาคารบนที่ดินและเช่าอยู่อาศัยในบ้านหลังดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีก็ได้รับอนุญาตให้นำหลักฐานใบเสร็จรับเงินค่าผ่อนชำระเงินกู้มาขอเบิกค่าเช่าบ้านจากทางราชการ ต่อมา กรมบัญชีกลางได้ตราพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึ่งผู้ฟ้องคดียังคงใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหลังดังกล่าวตามพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่มาโดยตลอด จนกระทั่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัย



ในที่พักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๐ และมีหนังสือกระทรวงการคลัง ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๐ ถึงอธิบดีกรมสรรพากร ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานในสังกัดทราบเพื่อถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว หลังจากนั้นสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าพักอาศัยในอาคารชุดพักอาศัยของทางราชการที่ได้มีการก่อสร้างขึ้นในภายหลัง โดยอ้างหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดียืนตามคำสั่งเดิม และแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าหากผู้ฟ้องคดีไม่เข้าพักอาศัยในอาคารชุดพักอาศัยที่ทางราชการจัดให้จะถือว่าละสิทธิในการเข้าพักและไม่มีสิทธินำไปเสริมจรับเงินค่าผ่อนชำระเงินกู้มาขอเบิกค่าเช่าบ้านและได้รายงานให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ทราบ ซึ่งผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าพักอาศัยในอาคารชุดของทางราชการ และเพิกถอนผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดี รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านต่อเนื่องจากสิทธิเดิมที่เคยใช้สิทธิอยู่ก่อนถูกระงับการเบิก

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการทุกฉบับมีเจตนาในการที่จะสนับสนุนให้ข้าราชการมีบ้านอยู่อาศัยเป็นของตนเอง จึงได้กำหนดให้ข้าราชการสามารถนำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ ดังนั้น แม้พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗^{๑๔} แล้วก็ตาม แต่สิทธิของข้าราชการในการที่จะนำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการนั้นยังคงกำหนดไว้อยู่เช่นเดิม

^{๑๔} พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก

- (๑) พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗
- (๒) พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๒
- (๓) พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๓
- (๔) พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
- (๕) พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๙
- (๖) พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๑
- (๗) พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๑
- (๘) พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๕

ตามมาตรา ๗ และมาตรา ๑๗^{๑๕} แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ สิทธิของข้าราชการในเรื่องดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นกรณีตามบทบัญญัติค่าเช่าบ้านข้าราชการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๒๗ หรือฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงยังเป็นเช่นเดิม กล่าวคือ ข้าราชการที่จะมีสิทธิ ในกรณีนี้จะต้องเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามมาตรา ๗ และเป็นผู้มีสิทธิ นำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านที่ค้างชำระอยู่ตาม มาตรา ๑๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ด้วย เมื่อข้อเท็จจริง ปรากฏว่าขณะที่ผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งให้ย้ายมาปฏิบัติราชการในตำแหน่งนิติกร ๗ สำนักงาน สรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ และทางราชการไม่ได้จัดที่พักอาศัยให้ ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามมาตรา ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ และใช้สิทธิต่อเนื่องมาตามมาตรา ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้อที่ดินและปลูกสร้างอาคาร เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยโดยเช่าอยู่อาศัยในบ้านดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธินำหลักฐาน ค่าผ่อนชำระเงินกู้ดังกล่าวมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ และใช้สิทธิต่อเนื่องมาตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกถอนคำสั่งอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้าน

^{๑๕} พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๑๗ ในกรณีที่ข้าราชการซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ได้เช่าซื้อหรือ ผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านที่ค้างชำระอยู่ในท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและได้อาศัยอยู่จริง ในบ้านนั้น ให้ข้าราชการผู้นั้นมีสิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้ดังกล่าวมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ ไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ตนเอง หรือคู่สมรส ได้ทำการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านในท้องที่นั้น จะเบิกจ่ายได้เฉพาะบ้านหลังแรกเท่านั้น เว้นแต่บ้านหลังที่เคยใช้สิทธิถูกทำลายหรือเสียหายเนื่องจากภัยพิบัติจนไม่สามารถ พักอาศัยอยู่ได้

(๒) หากเช่าซื้อหรือกู้เงินเพื่อชำระราคาบ้านร่วมกับบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่คู่สมรสและมีกรรมสิทธิ์ร่วมกับบุคคลอื่น ในบ้านนั้น จะเบิกจ่ายค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้ได้ตามสัดส่วนแห่งกรรมสิทธิ์สำหรับบ้านหลังดังกล่าว

(๓) จะต้องเป็นการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านกับสถาบันการเงิน และสัญญาเช่าซื้อ หรือสัญญาเงินกู้จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

(๔) จะต้องไม่เคยใช้สิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้สำหรับบ้านหลังหนึ่งหลังใด ในท้องที่นั้นมาแล้ว เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับแต่งตั้งให้กลับไปรับราชการในท้องที่ที่เคยใช้สิทธินั้นอีก และเป็นการใช้สิทธิ นำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้ตามที่ได้เคยใช้สิทธิมาแล้ว หรือขณะที่ย้ายมารับราชการในท้องที่นั้น บ้านที่เคยใช้สิทธิได้ออกรกรรมสิทธิ์ไปแล้ว

(๕) หากเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านสูงกว่าราคาบ้าน ให้นำค่าผ่อนชำระเงินกู้มาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ โดยให้คำนวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๙ ถึงมาตรา ๑๔ มาใช้บังคับกับการเช่าซื้อหรือการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้าน โดยอนุโลม



ข้าราชการและออกคำสั่งระงับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ยอมเข้าพักอาศัยในที่พักที่ทางราชการจัดให้ตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าพักอาศัยในอาคารชุดพักอาศัยที่ได้ทำการก่อสร้างในภายหลังนั้น จึงไม่ชอบด้วยเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการที่ต้องการช่วยเหลือข้าราชการผู้ได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยอันเนื่องมาจากทางราชการเป็นเหตุ และเมื่อข้าราชการผู้นั้นได้ดำเนินการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านที่ต้องชำระไปแล้วตามสิทธิในพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจโดยชอบแล้ว แต่ภายหลังกลับเพิกถอนคำสั่งที่อนุมัตินั้นโดยอาศัยเหตุแต่เพียงว่าทางราชการได้สร้างที่พักราชการขึ้นมาในภายหลัง ย่อมเป็นการทำให้ข้าราชการต้องเดือดร้อนเพิ่มขึ้นมาอย่างมาก ซึ่งไม่ใช่ความประสงค์ของกฎหมายหรือของทางราชการที่จะให้เป็นเช่นนั้น นอกจากนี้ มาตรา ๑๕^{๑๖} แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้แสดงถึงเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนให้ข้าราชการได้มีบ้านอยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยการอนุญาตให้ข้าราชการซึ่งได้เบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการโดยวิธีการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านที่ค้างชำระอยู่แล้วในท้องที่หนึ่ง ต่อมา ถูกย้ายไปประจำในท้องที่อื่นและมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ยังคงสามารถนำหลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านดังกล่าวในท้องที่เดิมมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการในท้องที่ใหม่ได้อีกด้วย ดังนั้น สิทธิของผู้ฟ้องคดีในการที่จะได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการจึงมิได้สิ้นสุดลงเพราะเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้สร้างที่พักของทางราชการขึ้นมาในภายหลังและมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าพักในที่พักที่สร้างขึ้นมามีภายหลังดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงยังมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการต่อไปจนกว่าจะหมดสิทธิไปด้วยเหตุอื่นตามกฎหมายว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าพักอาศัยในอาคารชุดพักอาศัยของทางราชการที่สร้างขึ้นมามีภายหลังและมีคำสั่งยกอุทธรณ์ รวมทั้งมีคำสั่งให้ระงับการเบิกค่าเช่าบ้านให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีตามฟ้อง และให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการให้มีการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๐๘/๒๕๕๘)

^{๑๖} พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๑๕ ในกรณีที่ข้าราชการซึ่งได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการอยู่แล้วในท้องที่หนึ่งและต่อมาได้รับแต่งตั้งให้ไปรับราชการในท้องที่อื่นซึ่งตนมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ให้ข้าราชการผู้นั้นมีสิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าบ้านในท้องที่เดิมมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการในท้องที่ใหม่ได้ ถ้าคู่สมรสหรือบุตรซึ่งอยู่ในอุปการะของข้าราชการผู้นั้นไม่อาจติดตามข้าราชการผู้นั้นไปได้ และมีความจำเป็นต้องอาศัยอยู่ในบ้านในท้องที่เดิมต่อไป

๒. คำนวณพยาบาล

๒.๑ การใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล กรณีบุคคลในครอบครัวของข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเป็นผู้มีสิทธิหรือได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่นอยู่แล้ว

กรณีที่คู่สมรสของข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลได้ใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่นแต่ถูกปฏิเสธเนื่องจากเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ไม่ปรากฏในบัตรรับรองสิทธิ โดยเชื่อว่าตนมีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลที่ระบุไว้ในบัตรรับรองสิทธิ ถือได้ว่าคู่สมรสของข้าราชการผู้นั้นยังไม่ได้เงินค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่น การที่ข้าราชการผู้นั้นใช้สิทธิขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามกฎหมายจึงไม่เป็นการใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลซ้ำซ้อนกับสิทธิของคู่สมรสตามกฎหมายอื่น

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีรับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สังกัดสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นาง ข. เป็นคู่สมรสของผู้ฟ้องคดีและเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มีอาการเจ็บป่วยจึงได้เข้ารับการรักษาพยาบาลผ่าตัดมดลูกและรังไข่ที่โรงพยาบาล และได้ยื่นเรื่องขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วยต่อสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ ๓ แต่ได้รับการปฏิเสธเนื่องจากนาง ข. ไม่ได้เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลที่กำหนดไว้ในบัตรรับรองสิทธิ และเป็นความประสงค์ของผู้ประกันตนที่จะเข้ารับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลอื่น ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นเรื่องขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของนาง ข. ซึ่งเป็นคู่สมรสตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ ต่อผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (ผู้ถูกฟ้องคดี) ผู้อำนวยการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าไม่สามารถเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลคู่สมรสของผู้ฟ้องคดีได้ เนื่องจากเป็นผู้มีสิทธิประกันสังคมที่จะต้องไปใช้สิทธิการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคมฯ ก่อน และหากค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับนั้นต่ำกว่าเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่มีสิทธิจะได้รับตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฯ จึงจะมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะส่วนที่ยังขาดอยู่ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีวินิจฉัยยกอุทธรณ์



จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่ให้ผู้ฟ้องคดีเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของกลุ่มสมรสตามฟ้อง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่มาตรา ๙^๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ บัญญัติให้บุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล หากเป็นผู้มีสิทธิหรือได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่นแล้ว ผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกานี้ เว้นแต่ค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับนั้นต่ำกว่าที่มีสิทธิจะได้รับตามพระราชกฤษฎีกานี้ ก็ให้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่ เมื่อนาง ข. ซึ่งเป็นคู่สมรสของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยตามมาตรา ๕๔ (๑)^๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ประกันตนมีสิทธิไปรับบริการทางการแพทย์ตามมาตรา ๕๙^๘ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาง ข. เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอื่นซึ่งไม่ใช่โรงพยาบาลตามที่ระบุในบัตรรับรองสิทธิ เนื่องจากตนเองเห็นว่ามีความจำเป็นต้องรักษาพยาบาลต่อที่โรงพยาบาล

^๗ พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓

มาตรา ๙ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกานี้ หรือบุคคลในครอบครัวของผู้นั้น มีสิทธิหรือได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่นแล้ว ผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกานี้ เว้นแต่ค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับนั้นต่ำกว่าเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่มีสิทธิจะได้รับตามพระราชกฤษฎีกานี้ก็ให้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่

^{๗-๑} พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓

มาตรา ๕๔ ผู้ประกันตนหรือบุคคลตามมาตรา ๗๓ มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนจากกองทุน ดังต่อไปนี้

(๑) ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๕๙ ให้เลขาธิการประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดเขตท้องที่และชื่อสถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนหรือคู่สมรสของผู้ประกันตนมีสิทธิไปรับบริการทางการแพทย์ได้

ผู้ประกันตนหรือคู่สมรสของผู้ประกันตนซึ่งมีสิทธิได้รับบริการทางการแพทย์ ถ้าทำงานหรือมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตท้องที่ใดให้ไปรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลตามวรรคหนึ่งที่อยู่ในเขตท้องที่นั้น เว้นแต่ในกรณีที่ในเขตท้องที่นั้นไม่มีสถานพยาบาลตามวรรคหนึ่ง หรือมีแต่ผู้ประกันตนหรือคู่สมรสของผู้ประกันตนมีเหตุผลสมควรที่ไม่สามารถไปรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลดังกล่าวได้ ก็ให้ไปรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลตามวรรคหนึ่งที่อยู่ในเขตท้องที่อื่นได้

ในกรณีที่ผู้ประกันตนหรือคู่สมรสของผู้ประกันตนไปรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในวรรคสอง ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์ที่ต้องจ่ายให้แก่สถานพยาบาลอื่นนั้นตามจำนวนที่สำนักงานกำหนด โดยคำนึงถึงสภาพของการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย การคลอดบุตร สภาพทางเศรษฐกิจของแต่ละเขตท้องที่ และลักษณะของการบริการทางการแพทย์ที่ได้รับ ทั้งนี้ จะต้องไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการการแพทย์กำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ดังกล่าว ประกอบกับการเข้ารับการผ่าตัดมดลูกและรังไข่อาจเป็นอันตรายร้ายแรงได้ จึงเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลซึ่งตนเองมีประวัติการรักษาพยาบาลอยู่แล้ว พฤติการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุที่ทำให้นาง ข. เชื่อว่าตนเองมีเหตุผลอันสมควรที่ไม่สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ระบุไว้ในบัตรรับรองสิทธิ เมื่อนาง ข. ได้ใช้สิทธิขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วยจากสำนักงานประกันสังคม แต่สำนักงานประกันสังคมปฏิเสธ จึงถือได้ว่านาง ข. คู่สมรสของผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่น การที่ผู้ฟ้องคดีขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฯ จึงไม่เป็นการใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลซ้ำซ้อนกับสิทธิของคู่สมรสตามกฎหมายอื่น ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลของคู่สมรสตามมาตรา ๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่อนุมัติให้จ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีคู่สมรสของผู้ฟ้องคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลคู่สมรสตามฟ้อง โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาว่าให้ผู้ถูกฟ้องคดีเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลคู่สมรสให้ผู้ฟ้องคดีตามสิทธิภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๒๙/๒๕๕๕)

๓. บำเหน็จบำนาญ

๓.๑ สิทธิในการรับเงินบำนาญปกติหรือบำนาญตกทอดของข้าราชการส่วนท้องถิ่นกรณีกระทำความผิดในคดีอาญาและศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก

กรณีที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้รับบำนาญปกติหรือบำนาญตกทอดกระทำความผิดในคดีอาญาและศาลมีคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด แม้ไม่ได้ถูกจำคุกตามคำพิพากษาเนื่องจากล่วงเลยอายุความการลงโทษ ก็ถือได้ว่าข้าราชการผู้นั้นต้องโทษจำคุกแล้ว จึงหมดสิทธิรับบำนาญปกติหรือบำนาญตกทอดตั้งแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก การที่หน่วยงานต้นสังกัดงดจ่ายเงินบำนาญปกติแก่ข้าราชการบำนาญดังกล่าวและเรียกคืนเงินทั้งหมดที่ได้รับไปหลังจากต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเคยเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เมื่อลาออกจากราชการแล้วได้รับเงินบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ต่อมา ผู้ฟ้องคดีถูกดำเนินคดีอาญาในฐานกระทำความผิดตาม



พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ ผลคดีอาญาถูกลงโทษจำคุก ๓ เดือน คดีถึงที่สุดโดยไม่มีการอุทธรณ์ ในวันนัดอ่านคำพิพากษาผู้ฟ้องคดีไม่ไปฟังคำพิพากษา และผู้ฟ้องคดีไม่ได้ถูกจำคุกตามคำพิพากษาเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถตามจับผู้ฟ้องคดีได้จนล่วงเลยอายุความการลงโทษซึ่งในระหว่างนั้นผู้ฟ้องคดียังคงรับเงินบำนาญและใช้สิทธิเบิกเงินต่าง ๆ จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มาโดยตลอด ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสือร้องเรียนว่าผู้ฟ้องคดีหมดสิทธิรับเงินบำนาญแล้ว เนื่องจากผู้ฟ้องคดีถูกศาลพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกโดยมิได้รอลงอาญา แม้ผู้ฟ้องคดีไม่มารับโทษตามคำพิพากษา ก็ทำให้หมดสิทธิในการรับบำนาญตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ ประกอบกับมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องคืนเงินบำนาญและเงินอื่น ๆ ที่รับไปโดยไม่มีสิทธิตั้งแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาจนถึงวันที่มีคำสั่งระงับการจ่ายเงินบำนาญ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยืนยันยืนตามคำสั่งเดิม ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนยังคงมีสิทธิได้รับเงินบำนาญ เนื่องจากไม่ได้ถูกจำคุกจริงตามคำพิพากษา ทั้งไม่ต้องคืนเงินบำนาญและเงินอื่น ๆ ที่รับมาแล้วเพราะเป็นการรับไว้โดยสุจริต จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งที่เรียกเงินบำนาญและเงินอื่น ๆ คืนจากผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จ่ายเงินบำนาญในช่วงที่ถูกระงับจนถึงวันฟ้องคดีพร้อมด้วยดอกเบี้ย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

กรณีข้าราชการกรุงเทพมหานครผู้มีสิทธิได้รับบำนาญปกติหรือบำนาญตกทอดได้กระทำความผิดต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในความผิดอันมิใช่ในลักษณะฐานลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท ข้าราชการผู้นั้นย่อมหมดสิทธิรับบำนาญปกติตั้งแต่วันมีคำพิพากษาถึงที่สุด ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง (๑)^{๒๐} แห่งพระราชบัญญัติ

^{๒๐} พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐

มาตรา ๕๑ ผู้ได้รับบำนาญปกติหรือบำนาญตกทอดอยู่ ถ้า

(๑) กระทำความผิดถึงต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือ

(๒) เป็นบุคคลล้มละลายทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย

ผู้นั้นหมดสิทธิรับบำนาญปกติหรือบำนาญตกทอดตั้งแต่วันมีคำพิพากษาถึงที่สุด

บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ประกอบมาตรา ๘^{๒๑} แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ เมื่อผู้ฟ้องคดีถูกดำเนินคดีอาญาฐานกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยศาลแขวงพระนครใต้มีคำพิพากษาให้จำคุก ๓ เดือน คดีถึงที่สุดโดยไม่มีการอุทธรณ์ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับบำนาญปกติจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้กระทำความผิดถึงต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาโทษจำคุกถึงที่สุดในความผิดอันมิใช่ในลักษณะฐานลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท และแม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะได้รับประโยชน์จากการไม่ถูกจับกุมเพื่อรับโทษตามคำพิพากษาได้อีกเพราะล่วงเลยกำหนดเวลาลงโทษไปแล้ว ก็ไม่ได้ทำให้โทษจำคุกดังกล่าวหมดสิ้นไปแต่อย่างใด เนื่องจากการล่วงเลยกำหนดเวลาลงโทษมีผลเพียงไม่อาจลงโทษตามคำพิพากษานับตามนัยมาตรา ๘๘^{๒๒} แห่งประมวลกฎหมายอาญาได้อีกเท่านั้น ซึ่งไม่ได้มีความหมายเช่นเดียวกับการรอกการลงโทษหรือรอกการกำหนดโทษ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ถูกจับกุมคุมขังตามคำพิพากษาจนล่วงเลยอายุความการลงโทษก็ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาโทษจำคุกตามนัยมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ ผู้ฟ้องคดีจึงหมดสิทธิรับบำนาญปกติหรือบำนาญตกทอดตั้งแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงชอบที่จะระงับการจ่ายเงินบำนาญให้แก่ผู้ฟ้องคดีนับแต่วันที่ทราบ และใช้สิทธิเรียกให้ผู้ฟ้องคดีคืนเงินบำนาญที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิได้ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้งดจ่ายเงินบำนาญปกติแก่ผู้ฟ้องคดีและให้ผู้ฟ้องคดีคืนเงินบำนาญ รวมทั้งเงินอื่น ๆ ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับไปหลังจากผู้ฟ้องคดีต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก จึงชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นการกระทำความผิดต่อผู้ฟ้องคดีพิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๔๒/๒๕๕๕)

^{๒๑} พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖

มาตรา ๘ ให้นำกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นมาใช้บังคับแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครโดยอนุโลม เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

^{๒๒} ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา ๘๘ เมื่อได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษผู้ใด ผู้นั้นยังมีได้รับโทษกดี ได้รับโทษแต่ยังไม่ครบถ้วนโดยหลบหนีก็ดี ถ้ายังมิได้ตัวผู้นั้นมาเพื่อรับโทษนับแต่วันที่มิได้คำพิพากษาถึงที่สุดหรือนับแต่วันที่ผู้กระทำความผิดหลบหนีแล้วแต่กรณี เกินกำหนดเวลาดังต่อไปนี้ เป็นอันล่วงเลยการลงโทษ จะลงโทษผู้นั้นมิได้

- (๑) ยี่สิบปี สำหรับโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกยี่สิบปี
- (๒) สิบห้าปี สำหรับโทษจำคุกกว่าเจ็ดปีแต่ยังไม่ถึงยี่สิบปี
- (๓) สิบปี สำหรับโทษจำคุกกว่าหนึ่งปีถึงเจ็ดปี
- (๔) ห้าปี สำหรับโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีลงมาหรือโทษอย่างอื่น



๓.๒ การนับเวลาราชการเพื่อคำนวณบำเหน็จบำนาญ

การนับเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่บุคคลมีฐานะเป็นข้าราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือน และฐานะความเป็นข้าราชการย่อมจะเริ่มเมื่อได้รับการบรรจุแต่งตั้งจากผู้มีอำนาจออกคำสั่งตามกฎหมายเท่านั้น

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นข้าราชการตำรวจซึ่งเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ ๒๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๐๗ และขึ้นทะเบียนกองประจำการตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ในวันเดียวกัน ครบกำหนดปลดเป็นกองหนุนเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๐๘ ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๑๑ และได้รับราชการเป็นข้าราชการตำรวจเรื่อยมาจนกระทั่งได้เกษียณอายุราชการ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้เสนอแบบขอรับเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญตามระเบียบต่ออธิบดีกรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทราบว่า มีเวลาราชการสำหรับคำนวณบำนาญปกตินับให้จำนวน ๔๔ ปี และมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ว่ามีเวลาราชการสำหรับคำนวณบำนาญตามปกตินับให้จำนวน ๓๙ ปี ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่าการนับเวลาราชการไม่ถูกต้องเนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีไม่นับเวลาราชการในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรวมไปด้วย จึงอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีโดยขอให้นับเวลาราชการดังกล่าวรวมไปด้วย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งว่าไม่อาจนับเวลาราชการระหว่างนั้นเป็นเวลาราชการเพื่อคำนวณบำเหน็จบำนาญได้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีนับเวลาราชการของผู้ฟ้องคดีทั้งสองระหว่างเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจเพิ่ม แล้วนำมาพิจารณาคำนวณบำเหน็จบำนาญของผู้ฟ้องคดีทั้งสองใหม่เพื่อจ่ายเงินบำนาญปกติประจำเดือนเพิ่มให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองตั้งแต่ปลดเกษียณราชการเป็นต้นไป

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเข้ารับการศึกษานักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ ๒๑ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๐๗ และขึ้นทะเบียนกองประจำการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ในวันเดียวกัน ครบกำหนดเป็นทหารกองหนุนเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๐๘ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองสำเร็จการศึกษาและได้รับการบรรจุเป็นนายร้อยตำรวจตรี ตำแหน่ง รองสารวัตร ประจำ บช.น. เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๑๑ โดยไม่ปรากฏหลักฐานว่าในขณะที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ (พลฯ สำรอง) ดำรง

ตำแหน่งลูกแถว รร. นรต. ซึ่งรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือนแต่อย่างใด โดยปรากฏข้อเท็จจริงแต่เพียงว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๑๑ ตามคำสั่งลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๑๑ และฐานะความเป็นข้าราชการจะเริ่มเมื่อได้รับการบรรจุแต่งตั้งจากผู้มีอำนาจเท่านั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วตามคำสั่งดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่อาจนำระยะเวลาในระหว่างศึกษาอยู่ในโรงเรียนนายร้อยตำรวจมาเป็นเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง^{๒๓} แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับการขึ้นทะเบียนกองประจำการตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ รวมเป็นระยะเวลา ๑ ปี นั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีสิทธินับเวลาราชการในช่วงดังกล่าวตามมาตรา ๒๓ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้นับเวลาราชการดังกล่าวรวมเป็นระยะเวลาในการรับราชการเพื่อประกอบการพิจารณาคำนวณบำเหน็จบำนาญให้แล้ว ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่จ่ายเงินบำนาญปกติโดยไม่นับเวลาในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๖/๒๕๕๖)

๔. การเบิกจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงทหาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

^{๒๓} พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔

มาตรา ๒๓ การนับเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญนั้น ให้นับแต่วันรับราชการรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือน ซึ่งมีอัตราข้าราชการวิสามัญหรือลูกจ้าง

ครูประจำบาล สารวัตรศึกษาหรือข้าราชการวิสามัญที่ได้มีบทบัญญัติของกฎหมายให้ยกฐานะหรือให้เปลี่ยนฐานะเป็นข้าราชการที่มีสิทธิรับบำเหน็จบำนาญตามมาตรา ๗ ได้และเมื่อได้มีการยกฐานะหรือเปลี่ยนฐานะเป็นข้าราชการที่มีสิทธิรับบำเหน็จบำนาญดังกล่าวแล้ว ก็ให้นับเวลาระหว่างที่เป็นครูประจำบาล สารวัตรศึกษา หรือข้าราชการวิสามัญที่ติดต่อกับวันที่ได้มีการยกฐานะหรือการเปลี่ยนฐานะนั้นเป็นเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญได้ด้วย

ข้าราชการซึ่งทำงานหรือรับราชการก่อนอายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์ ให้เริ่มนับเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญตั้งแต่วันที่มียายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์เป็นต้นไป

ผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนทหารกองประจำการ ให้มีสิทธินับเวลาราชการได้ ตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนกองประจำการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร



๕. สิทธิประโยชน์และสวัสดิการอื่น ๆ

๕.๑ เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

บุคคลที่เข้ารับราชการภายหลังจากวันที่พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ เริ่มใช้บังคับ ย่อมเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้เฉพาะบุตรสามลำดับแรกที่มีอายุครบสามปี แต่ไม่เกินยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นบุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งใด หรืออยู่ในอำนาจปกครองของตนหรือไม่ การที่ทางราชการไม่อนุมัติให้ข้าราชการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรสำหรับบุตรคนที่ ๔ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้เริ่มเข้ารับราชการที่กรมบังคับคดี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ผู้ฟ้องคดีมีบุตรรวม ๕ คน โดยคนแรก เกิดวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๒๙ อันเป็นช่วงเวลาก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะรับราชการ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้จดทะเบียนหย่ากับภรรยา และบุตรคนแรกมารดาเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองและเป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการต่าง ๆ สำหรับบุตรคนดังกล่าว ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นต้นมา และผู้ฟ้องคดีไม่เคยใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการสำหรับบุตรคนแรกเลย หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้จดทะเบียนสมรสกับภรรยาคนที่สองมีบุตรอีกสองคน เกิดวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ และเกิดวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๑ ตามลำดับ ผู้ฟ้องคดีได้จดทะเบียนหย่ากับภรรยาคนที่สอง และได้จดทะเบียนสมรสกับภรรยาคนที่สามและมีบุตรอีกสองคน โดยบุตรคนที่ ๒ ถึงคนที่ ๕ อยู่ในอำนาจปกครองของผู้ฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการต่าง ๆ สำหรับบุตรคนที่ ๒ ถึงคนที่ ๔ ตลอดมา ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ขอใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรคนที่ ๔ โดยระบุในใบเบิกว่าเป็นบุตรลำดับที่ ๓ ของผู้ฟ้องคดี และได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมบังคับคดี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) อนุมัติการเบิกจ่าย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นมา ต่อมา ขณะผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรคนที่ ๔ โดยระบุว่าเป็นบุตรลำดับที่ ๓ ของผู้ฟ้องคดี เสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติการเบิกจ่าย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบัญชีเงินในคดี กรมบังคับคดี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพิจารณาแล้วมีคำสั่งไม่อนุมัติการเบิกจ่าย เนื่องจากบุตรคนดังกล่าวเป็นบุตรคนที่ ๔ ของผู้ฟ้องคดี และผู้อำนวยการกองคลัง กรมบังคับคดี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ถึงผู้อำนวยการ

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก แจ้งว่าไม่อนุมัติการเบิกจ่ายเงิน เนื่องจากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นบุตรลำดับที่ ๔ ของผู้ฟ้องคดี ซึ่งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๓๕ กำหนดตามสิทธิให้เบิกได้เพียงคนที่ ๑ ถึงคนที่ ๓ ไม่ว่าจะเป็นบุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งใด จึงไม่อยู่ในข่ายที่จะเบิกได้ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบว่ากรมบังคับคดีได้นำข้อมูลอุทธรณ์กรณีการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรลำดับที่ ๔ ของผู้ฟ้องคดีหรือกรมบัญชีกลางแล้ว เห็นว่า บุตรลำดับที่ ๔ ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งที่ไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรคนดังกล่าวตามฟ้อง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ฟ้องคดีเริ่มรับราชการเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ จึงเป็นข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามมาตรา ๖^{๒๔} แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีรับราชการภายหลังจากวันที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเริ่มใช้บังคับ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้มีสิทธิอยู่ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ ซึ่งจะมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเกินสามคนตามมาตรา ๙^{๒๕} แห่งพระราชกฤษฎีกาเดียวกัน ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้เฉพาะบุตรสามลำดับแรกที่มีอายุครบสามปีแต่ไม่เกินยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไม่ว่าเป็นบุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งใดหรืออยู่ในอำนาจปกครองของตนหรือไม่ ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๖ ประกอบมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง

^{๒๔-๒๕} พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓

มาตรา ๖ ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามพระราชกฤษฎีกานี้ ได้แก่

(๑) ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำซึ่งรับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำของกระทรวง ทบวง กรม เว้นแต่ข้าราชการการเมือง ข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจที่อยู่ในระหว่างเข้ารับการอบรมในสถานศึกษาของกรมตำรวจซึ่งเป็นการศึกษาอบรมก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำ และลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ่งมีหนังสือสัญญาจ้าง

(๒) ผู้ได้รับบำนาญปกติหรือผู้ได้รับบำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพตามกฎหมายว่าด้วยบำนาญข้าราชการ และทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด

มาตรา ๙ ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรผู้ใดมีบุตรเกินสามคนอยู่แล้วก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ให้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรสำหรับบุตรเหล่านั้นต่อไปจนกว่าจะหมดสิทธิตามพระราชกฤษฎีกานี้



และวรรคสอง^{๒๖} และมาตรา ๔^{๒๗} แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีมีบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายจำนวน ๕ คน ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรสามคนแรกคือ คนที่ ๑ คนที่ ๒ และคนที่ ๓ และไม่ปรากฏว่า บุตรคนหนึ่งคนใดในจำนวนสามคนของผู้ฟ้องคดีตาย ภายหลังการจนไม่สามารถเล่าเรียนได้หรือเป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถที่มีได้ศึกษาในสถานศึกษาที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ก่อนอายุครบยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ อันเป็นเหตุแห่งการได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเพิ่มเติมตามมาตรา ๗ วรรคสาม^{๒๘} แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรฯ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรสำหรับบุตรคนที่ ๔ และเนื่องจากสิทธิเบิกเงินสวัสดิการสำหรับบุตรย่อมเกิดขึ้นทันทีที่เข้ารับราชการ เมื่อผู้ฟ้องคดีเข้ารับราชการเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการสำหรับบุตรได้ทันทีสำหรับบุตรคนที่ ๑ ซึ่งเกิดแล้วขณะผู้ฟ้องคดีเข้ารับราชการ การที่ผู้ฟ้องคดีรับราชการแล้วมิได้ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรสำหรับบุตรคนที่ ๑ เป็นเรื่องการใช้สิทธิของผู้ฟ้องคดีเอง จึงไม่อาจนำมาใช้เป็นข้ออ้างในการใช้สิทธิตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวสำหรับบุตรคนที่ ๔ ได้ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรคนที่ ๔ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๒๖/๒๕๕๖)

^{๒๖-๒๘} พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๓

มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกานี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“บุตร” หมายความว่า บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีอายุครบสามปีแต่ไม่เกินยี่สิบห้าปี ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมและบุตรซึ่งบิดามารดาได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๗ ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามมาตรา ๖ มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้เพียงคนที่หนึ่งถึงคนที่สาม

การนับลำดับบุตรคนที่หนึ่งถึงคนที่สาม ให้นับเรียงตามลำดับการเกิดก่อนหลัง ทั้งนี้ ไม่ว่าเป็นบุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งใด หรืออยู่ในอำนาจปกครองของตนหรือไม่

ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรผู้ใดมีบุตรเกินสามคน ถ้าบุตรคนหนึ่งคนใดในจำนวนสามคนตามวรรคหนึ่งตาย ภายหลังการจนไม่สามารถเล่าเรียนได้ หรือเป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถที่มีได้ศึกษาในสถานศึกษาที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ก่อนอายุครบยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ ก็ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเพิ่มขึ้นอีกเท่าจำนวนบุตรที่ตาย ภายหลังการหรือเป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบนั้น โดยนับบุตรคนที่อยู่ในลำดับถัดไปก่อน

บทที่ ๓๔

คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการคลังและการงบประมาณ

การที่นายกเทศมนตรีอนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อสร้างแก่ผู้รับจ้างทั้งที่ผู้รับจ้างได้แจ้งขอขยายระยะเวลาก่อสร้างดังกล่าวเมื่อพ้นระยะเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันที่มิเหตุอันกล่าวอ้างได้สิ้นสุดลง อันเป็นการขัดต่อหลักเกณฑ์ข้อ ๑๓๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อสัญญาจ้าง การอนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อสร้างดังกล่าวย่อมถือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น การที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีคำวินิจฉัยชี้ขาดว่าการกระทำของนายกเทศมนตรีเป็นความผิดตามข้อ ๔๓ ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ ต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๔ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับหนังสือจากสำนักงานเทศบาลตำบลจอมทอง ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ แจ้งว่า เทศบาลตำบลจอมทองจะดำเนินการหักเงินเดือนผู้ฟ้องคดีตั้งแต่สิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๙ เป็นต้นไป เดือนละไม่น้อยกว่า ๕,๖๐๖.๒๕ บาท เป็นค่าปรับโทษทางปกครองเพื่อนำเข้าเป็นรายได้แผ่นดินตามคำวินิจฉัยชี้ขาดความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่ วค ๗/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๘ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖ จังหวัดอุดรธานี ได้ตรวจสอบพบว่า เทศบาลตำบลจอมทองโดยผู้ฟ้องคดีเป็นนายกเทศมนตรี ได้ทำสัญญาว่าจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๔ มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน สิ้นสุดสัญญาก่อสร้างวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ แต่ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาออกไปอีก ๙๐ วัน โดยไม่มีเหตุผลสมควร อันเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยข้อ ๑๓๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายจากการคิดค่าปรับจากผู้รับจ้างจำนวน ๙๐ วัน เป็นเงิน ๗๘๔,๔๔๐ บาท ทำให้ผู้รับจ้างได้ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำวินิจฉัยชี้ขาดว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๔๓ ต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๔ และเมื่อพิจารณาจากรายได้และฐานะทางครอบครัว ตลอดจนพฤติการณ์แห่งกรณีแล้ว เห็นควรกำหนดโทษปรับทางปกครองเท่ากับเงินเดือน

รวม ๙ เดือน คิดเป็นเงินค่าปรับทางปกครองทั้งสิ้น ๑๓๔,๕๕๐ บาท ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีเนื่องจากการขยายระยะเวลาก่อสร้างเป็นนโยบายของคณะผู้บริหารที่สามารถกระทำได้ จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ถึงเทศบาลตำบลจอมทองให้ระงับการหักเงินเดือน ซึ่งต่อมาเทศบาลตำบลจอมทองได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ แจ้งว่า ไม่สามารถระงับการหักเงินเดือนได้เพราะไม่มีอำนาจ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ยกเลิกคำสั่งลงโทษปรับทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อระงับการหักเงินเดือนของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงคดีนี้รับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร โดยกำหนดให้ผู้รับจ้างเริ่มทำงานภายในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๔ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ช่วงผู้ควบคุมงานได้รายงานให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ว่า ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ รวมเวลา ๖๔ วัน ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าทำงานได้ เนื่องจากราษฎรที่มีที่นาในบริเวณก่อสร้างไม่อนุญาตให้เข้าดำเนินการจนกว่าจะเก็บเกี่ยวเสร็จ ซึ่งคู่กรณีรับกันว่าช่วงเวลา ๖๔ วันดังกล่าว ถือเป็นเหตุจำเป็นที่ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าทำงานได้ จึงเป็นเหตุการณ์ที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายตามข้อ ๑๓๒^๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น แต่เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ผู้รับจ้างได้แจ้งขอขยายระยะเวลาทำการก่อสร้างออกไปอีก ๙๐ วัน และขอขยายเวลาสิ้นสุดในสัญญาเป็นวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ โดยอ้างว่าระยะเวลาที่จะทำการก่อสร้างเป็นช่วงฤดูฝนและการก่อสร้างต้องผ่านที่นาของราษฎรตลอดแนว ซึ่งราษฎรเจ้าของที่นาไม่อนุญาตให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการจนกว่าจะเก็บเกี่ยวเสร็จ ถือเป็นเหตุสุดวิสัย เห็นว่า การแจ้งขอขยายระยะเวลาก่อสร้างดังกล่าวล่วงเลยระยะเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง โดยผู้รับจ้างจะต้องแจ้งขอขยายระยะเวลาภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ กรณีจึงเป็น

^๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๑๓๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้อยู่ในอำนาจของหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่จะพิจารณา แต่ถ้าวงเงินในการสั่งการให้จัดหาครั้งนั้นเกินอำนาจของหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา และให้พิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้

- (๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
- (๒) เหตุสุดวิสัย
- (๓) เหตุเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระบุไว้ในสัญญากำหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อขอลดหรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีตาม (๑) ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

